رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦١٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩١٩ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٩/٥هـ

المَوضُوعَاتُ

أحوال مدنية - تعديل لقب - انتفاء الوثائق النظامية لتعديل اللقب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية المتضمن رفض تعديل لقبه - تضمن النظام أن التعديل يكون وفق الوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب والجد، وإن لم توجد فوفق وثائق الأخوة أو الأعمام على أن يتم التعديل بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس - الثابت عدم تقديم المدعي الوثائق النظامية التي تسند طلب تعديل لقبه؛ مما يتقرر معه مشروعية القرار محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٥) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠هـ.
- المادة (٤٣/ج/د) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٧٩١٠/٣٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذا الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بتقديم وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٠هـ للمحكمة الإدارية بالرياض صحيفة دعوى ضد فرع الأحوال المدنية بمنطقة الرياض جاء فيها: أصدرت المدعى عليها فرع مكتب الأحوال المدنية بمحافظة المزاحمية قرارها المبني على قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية بالرياض رقم (٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، القاضي بعدم قبول طلب موكلها تعديل اسم الشهرة لمورث موكلها من اسم الشهرة (...) إلى اسم الشهرة (...)، ولعدم صحة هذا القرار الذي انتهى لعدم تحقيق طلب موكلها، فإنه يطعن في هذا القرار لمخالفة القرار الفقرة (ج) من المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية المعدل لنظام الأحوال المدنية بالقرار الوزاري رقم (٩) وتاريخ ١٤٤١/٩/٥هـ، فإن الفقرة (ج) من المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية نصت على: "في حال عدم وجود هوية للأب أو الجد يتم التعديل استناداً للوثائق الإخوة أو الأعمام على أن يتم التعديل بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس"، وحيث إن والد مورث موكلها وجده ليس لهم أي هوية وطنية أو حفيظة نفوس وقد توفو جميعاً قبل إصدار حفيظة نفوس، وأبناء عم مورث موكلها جميعهم مدون لهم في هوياتهم اسم الشهرة (...) ومنهم (...)، وكذلك أبناؤه من بعده، وإن قرار اللجنة يخالف الفقرة (ج) من المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية

لنظام الأحوال المدنية، وذلك لوجود الأدلة الثبوتية وهي الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر (حصر الإرث) ونسخة هويات أبناء عم مورث موكلها وهذه الأدلة جميعها تؤيد طلب موكلها في تعديل اسم شهرة مورث موكلها من (...) إلى (...)، فوثيقة جد مورث موكلها هي صك حصر الورثة وهذا الصك له حجيته كوثيقة شرعية ونظامية يستند عليها في الإثبات، وكذلك مشهد شيخ القبيلة دليل وشهادة لها اعتبارها، ومن خلال ما سبق فإنه يتبين صحة وسلامة طلب موكلها وعيب قرار اللجنة المطعون فيه؛ لعدم أخذه بالأدلة التي تؤكد صحة طلب موكلها ومطابقته للواقع والحقيقة وتوفر الوثائق اللازمة والداعمة للطلب، وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، والأدلة التي تثبت صحة طلب موكلها كالتالي: صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٦هـ، صادر من المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر، والذي حصر إرث جد والد موكلها لأبيه وله من الورثة الأبناء (...)، واسم جد مورث موكلها (...)، وأرفق نسخة من صك حصر الورثة، و(...) المذكور في حصر الإرث هو والد ابن عم مورث موكلها (...)، سجل مدني (...)، وأرفق نسخة من سجله المدني، وهو متوفى -رحمه الله- ومشهد موقع ومختوم من شيخ القبيلة مما يؤكد صحة طلب موكلها، وأرفق سجل ابن عم مورثهم (...)، سجل مدني (...)، وأرفق نسخة من إقرار أبناء ابن عم مورث موكلها تؤكد صحة طلبه التعديل والإذن منهم بالاستناد على وثائقهم لتحقيق طلب موكلها، وهم (...) سجل مدني رقم (...) و(...)، سجل

مدني رقم (...) وقد قام موكلها باتباع إجراءات التظلم المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية إلا أن المدعى عليها رفضت هذا التظلم وتم إبلاغ موكلها برفض تظلمه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ، وتطلب قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة المحددة نظاماً، حيث تبلغ موكلها بقرار اللجنة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ، وإلغاء قرار المدعى عليها برفض طلب موكلها إصدار قرار بتعديل اسم الشهرة لمورث موكلها من (...)، إلى(...)، وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة وفيها طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها الرد موضوعياً عن الدعوى وصورة من قرار اللجنة الفرعية واللجنة المركزية. وفي جلسة هذا اليوم قدمت ممثلة المدعى عليها صورة من قرار اللجنة الفرعية واللجنة المركزية، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي والتي جاء فيها: أن القرار الطعين من القرارات الإدارية التي لم تحقق رفع الضرر الواقع على مورث وورثة موكلها المتمثل في أن اسم الشهرة الذي يرغبون في تعديله مطابق لاسم شهرة عائلة أخرى تسكن في المنطقة الشرقية، والقرار الصادر من الجهة المدعى عليها معيب بعيب مخالفة النظام واللوائح، وكذلك الخطأ في تطبيق النظام واللوائح وقد خالفت المدعى عليها المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ونصت المادة (١٩١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية على أن: "فيما يتعلق بعمل اللجان أو الهيئة فيرجع بشأنه إلى القواعد العامة المقررة في أنظمة المرافعات وأي أحكام أخرى ذات صلة بما يتفق مع طبيعة القضايا المعروضة أمامها"، وعليه فإن قراراها خاضع لرقابة

القضاء الإداري وفق ما جاء في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، وقرار المدعى عليها معيب بعيب مخالفة النظام واللوائح وكذلك الخطأ في تطبيق النظم واللوائح، حيث إن دفع المدعى عليها بأن القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية في غير محله؛ لأن فحوى دعوى موكلها، هي بالأساس طلب إلغاء قرار المدعى عليها رفض تعديل اسم الشهرة لمورث موكلها، وفيه مخالفة صريحة للمادة المشار إليها سابقاً، وأن امتناع المدعى عليها من تعديل الاسم رتب أثراً قانونياً لموكلها وجعله حالة من حالات الامتناع عن تنفيذ النظام، وأن مقتضى النظر في عمل ورقابة تلك القرارات التي تصدرها هذه اللجان من أجل مراقبة وإسباغ النص النظامي وتطبيقه على حالة موكلها وخاصة إذا ثبت مخالفة قرار اللجنة لنص صريح من نصوص الأنظمة، ولأن موكلها له مصلحة مشروعة من تغيير اسم مورثهم وقدم في سبيل ذلك صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٦هـ، وكذلك الأدلة التي تثبت أن أبناء عم مورث موكلها يحملون اسم الشهرة (...) ولكون قرار اللجنة الفرعية الصادر من الأحوال المدنية بمنطقة الرياض نص صراحة في منطوقه في أحقية موكلها في الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، والقرار الصادر من هيئة الأحوال المدنية المركزية يعد قراراً من القرارات التي يقبل الطعن فيها أمام ديوان المظالم ولعدم وجود هيئة عليا للنظر في هذا القرارات، وأن الرقيب الأول على القرارات الصادرة من هذه اللجان ديوان المظالم، وأن ما دفعت به المدعى عليها بأن القرارات الصادرة من الإدارة نهائية في غير محله، كون أن

القرار الصادر غير مسبب تسبيباً نظامياً أو شرعياً، واستناداً للفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على اختصاص محاكمها بنظر: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وحيث إن صدور نظام ديوان المظالم بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ لاحق على نظام الأحوال المدنية الصادر بتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠هـ، واستناداً لقاعدة: (النص اللاحق ينسخ النص السابق)، ولما كان نص المادة المشار إليها من نظام ديوان المظالم نص صراحة على النظر في القرارات التي تصدرها اللجان شبة القضائية فإن المحكمة الإدارية ينعقد الاختصاص لها؛ بموجب المادة المشار إليها، وفي لائحة الدعوى تم تقديم ما يؤكد صحة اسم الشهرة لمورث موكلها، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما قدما، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يريد من دعواه الماثلة إلغاء قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية بالرياض رقم (٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ؛ فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فلما كان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، ثم أقام هذه الدعوى في ١٤٤٤/١/٢٠هـ؛ فتكون مرفوعة خلال الأجل المحدد نظاماً، مع استيفائها سائر شروط قبولها شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي ينعى على المدعى عليها قرار هيئة الأحوال المدنية المركزية الطعين تأييدها قرار اللجنة الفرعية للأحوال المدنية بمنطقة الرياض ذي الرقم (٣٣٢٨٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ المتضمن رفضها تعديل اسم اللقب للمدعي من (...) إلى (...)، ولما كان تعديل اسم اللقب مرسوم نظاماً بما نصت عليه المادة (١٥) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/١هـ: "فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة (٢٤) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات

المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية، ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)، وتحديد المهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر"، والمادة (٤٣/د) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية: "أن يكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب والجد بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس"، والمادة (٤٣/ج) من ذات اللائحة والتي نصت أنه: "في حالة عدم وجود هوية للأب أو الجد يتم التعديل استناداً إلى وثائق الأخوة أو الأعمام على أن يتم التعديل بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس"، ولما كان المدعي لم يقدم ما يسند طلبه للتعديل نظاماً؛ إذ لم يقدم ما يثبت ذلك من هوية أبيه أو جده، أو وثيقة إخوته وأعمامه؛ فإن مؤدى ذلك مشروعية القرار الطعين وسلامته مما يوجب إلغاءه قضاءً، بما منتهاه رفض طلب إلغائه، وليس ذا شأن ما قدمه المدعي من وثائق، فإن الوثائق المطلوبة لإجراء التعديل على اللقب محصورة فيما سبق إيراده، فلا ينظر عداها إلا بأمر خاص ممن يملكه نظاماً.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٦١٩) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من (...) ضد فرع الأحوال المدنية بمنطقة الرياض.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.